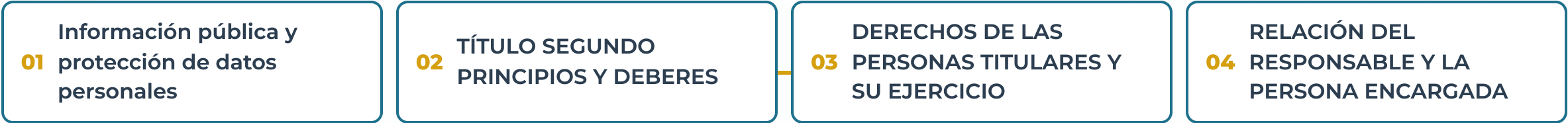


Información pública y protección de datos personales



Secuencia editorial

Recorrido editorial de lectura; no representa un flujo procedimental obligatorio.



El Patrimonio Público en México

Unidad 7

Imagen histórica 1: referencia visual del material de origen.

Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Datos personales: definición y categorías



Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para ésta. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

Responsable: Sujetos obligados a que se refiere la fracción XXVII del presente artículo que deciden sobre el tratamiento de datos personales;

Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta de la titular, del responsable o de la persona encargada; XXXI.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, y

Datos personales: categorías relacionadas



Regla vigente: La LGPDPPSO vigente define datos personales, datos sensibles, derechos ARCO, fuentes de acceso público, responsable, transferencia y tratamiento como categorías diferenciadas.

fuentes de acceso público



fuentes de acceso público

Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general; II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica; III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con las disposiciones jurídicas correspondientes; IV. Los medios de comunicación social, y V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables. Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados fuentes de acceso público será necesario que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, derecho o tarifa. No se considerará una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o tenga una procedencia ilícita.

Regla vigente: Una fuente de acceso público debe estar abierta a consulta general conforme a la ley; esa condición no legitima información de procedencia ilícita ni elimina los deberes de protección de datos.

TÍTULO SEGUNDO PRINCIPIOS Y DEBERES

TÍTULO SEGUNDO PRINCIPIOS Y DEBERES

Artículo 10. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. Artículo 11. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. Artículo 12. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la legislación aplicable y medie el consentimiento de la persona titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. Artículo 13. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos, y deberá privilegiar la protección de los intereses de la persona titular y la expectativa razonable de privacidad. Artículo 14. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 16 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo de la persona titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad de la persona titular; II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento, y III. Informada: Que la persona titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

Regla vigente: El tratamiento por sujetos obligados se rige por licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, debe corresponder a atribuciones y finalidades legítimas y, salvo excepción, requiere consentimiento libre, específico e informado.

Artículo 16: excepciones al consentimiento • parte 1 de 6



Encabezado histórico preservado: «Artículo 16. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la persona titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «I. Cuando una legislación aplicable así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, y en ningún caso podrán contravenirla;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 16: excepciones al consentimiento • parte 2 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 16: excepciones al consentimiento • parte 3 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos de la persona titular ante autoridad competente;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la persona titular y el responsable;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 16: excepciones al consentimiento • parte 4 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia sanitaria;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 16: excepciones al consentimiento • parte 5 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 16: excepciones al consentimiento • parte 6 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «X. Cuando la persona titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de las disposiciones jurídicas en la materia.». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Regla vigente: El artículo 16 enumera supuestos tasados en los que el responsable no está obligado a recabar consentimiento, sujetos a las condiciones y finalidades previstas por la propia ley.

Artículo 21: contenido del aviso de privacidad • parte 1 de 6



Encabezado histórico preservado: «Artículo 21. El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información:». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «I. La denominación y el domicilio del responsable;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 21: contenido del aviso de privacidad • parte 2 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son sensibles;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 21: contenido del aviso de privacidad • parte 3 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento de la persona titular;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 21: contenido del aviso de privacidad • parte 4 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «VII. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar: a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y b) Las finalidades de estas transferencias;». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 21: contenido del aviso de privacidad • parte 5 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «VIII. Los mecanismos y medios disponibles para que la persona titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento de la persona titular, y». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Fracción o párrafo histórico preservado: «IX. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a las personas titulares los cambios al aviso de privacidad.». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Artículo 21: contenido del aviso de privacidad • parte 6 de 6



Fracción o párrafo histórico preservado: «Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción VIII de este artículo deberán estar disponibles para que la persona titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran su consentimiento, previo a que ocurra dicho tratamiento.». Su vigencia y alcance se contrastan con la regla actual citada.

Regla vigente: El aviso de privacidad debe identificar al responsable, datos y fundamento, finalidades, mecanismos ARCO, Unidad de Transparencia, transferencias, medios de negativa y comunicación de cambios.

medidas de seguridad adoptadas



medidas de seguridad adoptadas

Artículo 26. Las por el responsable deberán considerar: I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; II. La sensibilidad de los datos personales tratados; III. El desarrollo tecnológico; IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para las personas titulares; V. Las transferencias de datos personales que se realicen; VI. El número de personas titulares; VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.

Regla vigente: Las medidas de seguridad deben considerar riesgos inherentes, sensibilidad, tecnología, consecuencias de vulneración, transferencias, número de titulares, incidentes previos y valor potencial de los datos.

TÍTULO TERCERO DERECHOS DE LAS PERSONAS TITULARES Y SU EJERCICIO



TÍTULO TERCERO DERECHOS DE LAS PERSONAS TITULARES Y SU EJERCICIO

Artículo 37. En todo momento la persona titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro. Artículo 38. La persona titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. Artículo 39. La persona titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Artículo 40. La persona titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

Regla vigente: La persona titular puede ejercer de manera independiente acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del tratamiento de sus datos en posesión del responsable.

TÍTULO CUARTO RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y LA PERSONA ENCARGADA



TÍTULO CUARTO RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y LA PERSONA ENCARGADA

Regla vigente: La relación entre responsable y persona encargada debe formalizarse y delimitar el tratamiento, instrucciones, medidas de seguridad, confidencialidad, supresión o devolución y verificación del cumplimiento.

Acceso a la información y protección de datos



Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Acceso a la información y protección de datos



Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Acceso a la información y protección de datos



Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Acceso a la información y protección de datos



Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Acceso a la información y protección de datos



Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Acceso a la información y protección de datos



Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Acceso a la información y protección de datos



Regla vigente: La LGTAIP de 2025 garantiza el acceso a la información pública bajo máxima publicidad, igualdad y accesibilidad, y presume pública la información documentada en posesión de los sujetos obligados, con las excepciones legales.

Referencias

Referencias citadas en esta unidad.

1.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 2025.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf>
Localizador: artículos 1, 4, 8 y 10 a 17
2.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>
Localizador: artículo 3, fracciones IX, X, XI, XVI, XXV, XXX y XXXI